

## 第1章 民法とは何か（民法の全体像）

### 0 前注

- ①「六法」を必ず持参すること。
  - i) 種類は多々あるが、民法全文が掲載されていれば、どれでも良い
  - ii) 最新（2025年度版又は2026年度版）の六法を用意すること
- ②基本的に、火曜日にしか出講しないので、質問等は講義の後にするか、③のアドレスにメールで問い合わせること。
- ③なにか用事がある場合、商学部の事務に申し出るか、  
又は [m-nishi@gm.himeji-du.ac.jp](mailto:m-nishi@gm.himeji-du.ac.jp) までメールを送ること。  
\*メールは1日に一回は目を通していているが、返信まで少し時間のかかることもあるので、注意。  
\* Luna については、毎日アクセスしていないので、Luna を使うより上記アドレスにメールを送った方が速やかに連絡が取れるはず
- ④レジュメは講義に先立ち（おおよそ1週間前を目処）、luna にファイルを PDF でアップロードする予定（初回に限りレジュメを配布）にしているので、各自が印刷等をしてくること。
- ⑤出席は原則としてとらない。
- ⑥火曜4限と火曜5限の講義内容は原則として同じである。よって、たとえば、登録が4限であっても、5限の講義に出席してもらって問題はないし、逆も又しかりである。。
- ⑦教科書については、主に予習復習用に指定している。講義では原則として直接使用しない。

### I 民法で扱う問題の例

#### 【事例1】

Y会社の経営する温泉ホテルの引き湯管が無断でXの土地の上を通っていた。そこで、XはYに対して、その管の撤去を求めた。もっとも、このとき、引き湯管はXの土地のごく一部を通っているだけであり、撤去するのは莫大な費用がかかる、という事情があった。Xの請求は認められるか。

#### 【事例2】

XはYとの間で「草津カントリークラブ」のゴルフ会員権を代金100万円とする売買契約を結んだ。ところが、Xは滋賀県の草津のつもりでいたところ、Yは群馬県の草津だと思っていた。このとき、どのような内容の契約が成立するか。

#### 【事例3】

XはYといわゆる「愛人契約」を結び、マンション甲をYに贈与した。ところが、その後Yとの関係が悪化したため、甲の返還をYに求めた。このXの請求は認められるか。

#### 【事例4】

XはYに手紙でパソコン甲を10000円で売りたい旨、申込みをした。その手紙を見たYは承諾をした。しかし、実はXは100000円で売る意思を持っており、手紙で書いたのは0を一つ付け忘れたものだった。このとき、契約は有効に成立するか。

#### 【事例5】

Xは自らが所有する土地甲につきAとの間で代金を3000万円とする売買契約を結んだ。ところが、それを知ったYは、Aの甲購入を妨害するためだけに、自らが必要とするわけでもないにもかかわらず、Xとの間で甲につき代金を4000万円とする売買契約を結んだ。この契約は有効か。

**【事例 6】**

Aは資産900万円を残して死亡した。Aには、父F、妻X1、妊娠中の子X2がいた。このとき、X2はAの財産を相続することは出来るか。

- II 民法を「学ぶ」ということの意味＝条文を「覚える」ことが勉強か  
→条文を「覚える」必要はない。  
＝覚えるだけでは、説得力のある結論を導き出すことは出来ない  
→1 条文に書かれている文言には意味が不明瞭な点多々ある。  
例) 民法3条の2  
＝文言の意味を確定する必要
- 2 そもそも条文に直接根拠が見いだせないような問題(＝法の欠缺)が多々生じる。  
例) 代理母問題  
＝そのような問題に解決を与える必要
- III 民法の勉強の仕方  
①ある制度を学ぶ場合、その制度の存在理由(制度趣旨)を考える。  
②それを踏まえて、用語の定義を考える。  
③その制度が適用されるための要件を考える。  
④その結果、どのような効果を発生させるかを考える。

IV 公法と私法(教科書P3～P4)

①三つの法的責任

**【事例 7】**

Yは自家用車を運転していたところ、お腹がすいたので道端に「ラーメン屋」の一つでもないかとよそ見運転をしていた。そして、横断歩道を横断中のXに気づかずはねて怪我をさせてしまった。このとき、Yにどのような法的責任が生じるか。

- ・刑事責任＝刑法、自動車運転死傷行為処罰法による規律
- ・行政上の責任＝行政法規(道路交通法)による規律
- ・民事責任＝民法による規律  
→これらの責任については、その成否について別個独立に判断される。

- ②公法＝国(政府)と人の関係を規律→縦の関係  
私法＝人と人の関係を規律(紛争を解決)→横の関係

**\*「民法は私法である」**

V 民法の規律の対象となる関係(紛争)

**【事例 8】**

Xは友人のYと次の日曜日に大阪に遊びに行く約束をした。

- ①Yは約束を忘れて、待ち合わせ場所に来なかった。そこで、XはYに対して謝罪を求めたが、Yが謝罪しないので謝罪を求めて訴えを提起した。認められるか。
- ②Yは約束を忘れて、待ち合わせ場所に来なかった。そこで、予約していたレストランを当日キャンセルすることになり、店にキャンセル料を払った。このとき、XはYに支払ったキャンセル料の賠償を求めることが出来るか。

**【事例 9】**

XとYはどちらも絵画の研究者であり、ある絵画甲について、Xは真作だと主張し、Yは贋作だと主張している。そこで、XはYを相手に絵画甲が真作であることの確認を請求する訴えを提起した。この請求は認められるか。

- 財産と家族に関する紛争を民法は対象とする
- 財産に関する紛争についての規律＝財産法
- 家族に関する紛争についての規律（725条以下）＝家族法

## VI 一般法と特別法

### 【事例10】

某A大学4回生のXは、友人の同じく4回生のYに頼まれて100万円を貸した。1年後に返済するという約束であったが、その期限が来ても、YはXに返済しない。以下の場合についてどのようになるか

- ①利息について年利8%の合意をしていた。
- ②利息についての約束がなかった場合

### 【事例11】

事例10でXとYがそれぞれ事業者で、事業資金として100万円を貸した場合どうか

#### ①どのように解決されるか

【事例10】→①利息についての合意がある場合

→原則として、合意した利息を請求できる。

②合意がない場合、民法587条、589条1項が適用される

→利息の請求は出来ない。

【事例11】→①利息についての合意がある場合

→原則として、合意した利息を請求できる。

②合意がない場合、商法513条の適用

→利息の合意がなくても、年利3%を請求できる。

#### ②なぜ、そのような違いが生じるのか

i) 民法＝取引の種類や人を問わず、広く私人間の紛争に適用される

ii) 商法＝特に商人間の取引に限って適用される。

→商人間の取引では、特に大量取引、迅速性、及び利益の確保といった民法とは異なる点が問題になるため、特別なルールが必要

**\*「民法は私法の一般法である」**

## VII 実体法と手続法

### 【事例12】

Xは、Yに頼まれて100万円を貸した。1年後に返済するという約束であったが、その期限が来ても、YはXに返済しない。そこでXはYに返還を請求したところ、Yは次のように主張している。

- ①100万円は借りたのではなく、もらったものである。
- ②財産がないので返せない（実際には十分な財産があるとする）

#### ①民法は権利（とその裏返しとしての義務）という枠組を使って、当事者間の関係（紛争）を検討する。

→Xに返還請求権がある＝100万円の返還の請求が認められる

Xに返還請求権がない＝100万円の返還請求が認められない

#### ②しかし、権利があるかないか（権利を発生させる又は消滅させる事実があるかないか）は、両者の言い分を聞いているだけでは分からない。

→権利の存否を確認するための手続が必要になる

＝民事裁判

- ③【事例12】②のように、権利の存在そのものが明らかであっても、Yの主張を鵜呑みにするだけでは、100万円をXは回収できない。  
＝権利があるといっても、「絵に描いた餅」になってしまう。  
→強制的にYから100万円を回収し、Xの権利を実現するための手続が必要  
＝民事執行

④実体法と手続法

- 日本の法制度では、権利（義務）がどのようにして発生するか、それがどのように変更されるか、そして、どのようにして消滅するかということを定める法と権利義務の存否を確認し、実現する制度について定めた法を分けている。  
→前者を実体法といい、後者を手続法と呼ぶ

**\*民法は実体法である。**

VIII 民事法と刑事法

- 民事法＝民事実体法（民法、等）＋民事手続法（民事訴訟法、等）  
刑事法＝刑事実体法（刑法、等）＋刑事手続法（刑事訴訟法、等）

【参考条文】

○民法

- 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

- 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。  
2 法定利率は、年三パーセントとする。

- 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

「

- 第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

○商法

- 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。